



DOKUMEN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP)

KEPERLUAN UMUM KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal mestilah memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjaanya. Perkara yang meliputi kewajipan itu termasuk menyediakan dan menyelenggarakan setakat yang praktik persekitaran tempat kerja bagi memastikan pekerja, selain pekerja dan orang awam adalah dalam keadaan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan dan keselamatan. Seperti mana terma dalam kontrak ini, setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu memastikan setiap kontraktor atau subkontraktornya yang mungkin akan diguna khidmat untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihaknya pada tiap masa perlu mengenal pasti dan melaksanakan semua keperluan dan langkah berjaga-jaga demi keselamatan dan kesihatan semua orang termasuk pekerja yang diguna khidmat dan orang selain pekerja yang diguna khidmat dan orang awam yang mungkin terkesan dengan khidmatnya. Pihak kontraktor perlu dengan sedar maklum berkaitan keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, polisi, prosedur atau langkah perkiraan yang akan dilaksanakan atau yang akan digunakan oleh pihak vendor/ kontraktor/ pembekal atau pemilik projek iaitu Lembaga Zakat Selangor terhadap semua premis di mana pihak vendor/ kontraktor/ pembekal melaksanakan tugas berdasarkan kontrak yang dinyatakan. Vendor/ kontraktor/ pembekal perlu patuh kepada semua polisi, prosedur atau perkiraan dan dalam apa-apa situasi dan keadaan berlaku percanggahan, perlu dan wajib patuh terhadap prosedur, akta, peraturan dan perkiraan di mana perlaksanaan terhadap tahap keselamatan dan kesihatan yang dinyatakan.

PEMATUHAN PERUNDANGAN

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu mematuhi semua kehendak perundangan dengan memastikan pekerjaanya, atau subkontraknya dengan mematuhi setiap akta, peraturan, undang-undang negeri dan pihak berkuasa tempatan, kod amalan industri, Malaysia standard, Polisi KKP LZS dan prosedur di mana di dalam apa keadaan kontrak ini terpakai.

PENGURUSAN SISTEM KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN.

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal haruslah, apabila diminta oleh pihak keselamatan dan kesihatan pekerjaan menghantar salinan dokumen lengkap sistem pengurusan KKP di mana perlu merangkumi keperluan :

- Polisi KKP
- Organisasi KKP di tempat kerja
- Prosedur kerja selamat
- Latihan KKP dan induksi
- Prosedur pemeriksaan KKP di tempat kerja
- Penilaian tahap prestasi KKP

SENARAI SEMAK TENDER PENGURUSAN KKP

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu melengkapkan senarai semak sistem pengurusan KKP dan menyertakan sekali senarai semak (Lampiran 5) yang telah dilengkapkan bersama dokumen sebut harga yang hendak dihantar. Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu mengesahkan maklum balas senarai semak tersebut dengan menyertakan bukti dalam perkara yang dinyatakan. Dengan menghantar dokumen sebut harga dan senarai semak kesemua vendor/ kontraktor/ pembekal maklum dan mengesahkan secara tepat kesemua perincian yang dinyatakan di dalam senarai semak dan apa-apa jenis dokumen yang telah disahkan adalah betul.

PENILAIAN RISIKO

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu menyediakan dan menghantar penilaian risiko sebelum pelaksanaan kerja di bawah kontrak ini. Borang Penilaian risiko (Lampiran 7) perlu digunakan bagi tujuan merekodkan penilaian risiko dan langkah kawalan risiko yang akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Borang Penilaian Risiko perlu dihantar kepada pihak Keselamatan dan kesihatan pekerjaan LZS untuk penilaian dan kelulusan sebelum pelaksanaan kerja yang dinyatakan di dalam kontrak dan merujuk kepada penilaian risiko yang dilaksanakan satu prosedur kerja selamat perlu juga turut dilampirkan bersama dokumen kontrak ini berdasarkan lampiran 8.

PELAN KKP

Sebelum pelaksanaan kerja seperti mana yang dinyatakan di dalam dokumen kontrak, Setiap vendor/ kontraktor/ perlu menghantar kepada pihak Keselamatan dan kesihatan pekerjaan pelan KKP yang spesifik berkaitan kontrak dan kerja (Lampiran 6). Setiap vendor/ kontraktor pembekal perlu melengkapkan pelan KKP dalam pematuhan terhadap keperluan yang telah digariskan oleh pihak keselamatan dan kesihatan pekerjaan LZS dalam penyediaan pelan KKP. Pelan KKP perlu mengambil kira respons terhadap spesifik bahaya/ hazard KKP dan isu yang berkaitan dengan kontrak dan sistem dan kaedah yang dinyatakan perlu didokumenkan untuk dilaksanakan bagi terma kontrak. Pihak Keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan menilai pelan KKP dan akan menyediakan arahan pelaksanaan kerja melalui Borang Permit Kerja untuk melaksanakan kerja seperti mana yang telah dinyatakan dalam pelan keselamatan dan kesihatan yang telah diterima.

PELAPORAN PRESTASI KKP

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu, apabila diarahkan oleh pihak keselamatan dan kesihatan pekerjaan LZS, menyediakan bukti berkaitan prestasi kontraktor dalam sistem pengurusan KKP. tanpa menjejaskan keperluan terhadap peraturan ini, vendor/ kontraktor/ pembekal perlu menyediakan informasi dalam kekerapan sebulan sekali di dalam borang yang disediakan berkaitan :

- Jumlah hilang masa kecederaan
- Jumlah hilang masa kecederaan disebabkan kecederaan
- Status terkini berkaitan individu yang cedera, kerosakan harta benda dan pencemaran alam sekitar
- Status pelaksanaan penambah baik dan pembetulan hasil dari pemeriksaan dari pihak Keselamatan dan kesihatan pekerjaan LZS dan penilaian risiko
- Jumlah pemeriksaan pengurusan KKP.

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu menghantar laporan prestasi KKP perlu kepada pihak Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan LZS secara bulanan. Setiap vendor/ kontraktor/

pembekal perlu apabila dikehendaki oleh pihak Keselamatan dan kesihatan LZS menyediakan laporan pemeriksaan, Penilaian dan audit KKP yang dilaksanakan.

PEMBERITAHUAN KEMALANGAN

Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu memaklumkan dengan kadar segera dalam tempoh 24 jam tentang apa-apa kemalangan, kecederaan, kerosakan harta benda dan alam sekitar yang berlaku dalam tempoh kontrak. Kesemua jumlah tempoh masa hilang disebabkan kemalangan perlu dengan kadar segera memaklumkan kepada pihak Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan LZS. Setiap vendor/ kontraktor/ pembekal perlu menyediakan laporan berkaitan apa-apa kemalangan di tempat kerja dalam tempoh 3 hari, dengan memberikan maklumat lengkap tentang kemalangan, termasuk keputusan siasatan, sebab berlakunya kemalangan dan apa-apa langkah kawalan dan strategi bagi pencegahan pada masa hadapan, keperluan ini adalah tambahan kepada apa-apa keperluan pemberitahuan kemalangan yang diperuntukkan oleh perundangan.

KETIDAKPATUHAN KKP

Sekiranya, ketika kerja yang disenaraikan dalam kontrak dalam perlaksanaan, pihak Keselamatan dan Kesihatan LZS maklum bahawa vendor/ kontraktor/ pembekal di mana dalam kefahamannya bahawa pihak vendor/ kontraktor/ pembekal telah :

- Tidak melaksanakan kerja dalam pematuhan terhadap apa-apa pelan KKP, prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan, peruntukan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang disediakan oleh pihak Keselamatan dan Kesihatan LZS dan pihak kerajaan dari masa ke semasa atau
- Melaksanakan kerja yang di mana kerja tersebut membahayakan keselamatan dan kesihatan pekerja atau pekerja LZS atau kontraktornya atau pekerja subkontraktornya, atau premis, atau pelan atau peralatan atau harta benda, pihak vendor/ kontraktor/ pembekal perlu dengan segera melaksanakan pembaikan terhadap pelanggaran tersebut dengan kadar segera.

Pihak keselamatan dan Kesihatan LZS akan mengarahkan pihak vendor/ kontraktor/ pembekal untuk menangguhkan kerja, atau memberhentikan kerja buat sementara waktu sehingga tempoh di mana , atau pihak kontraktor telah melaksanakan keperluan di mana pihak Keselamatan dan Kesihatan LZS merasa berpuas hati dengan penambahbaikan tersebut dan arahan untuk penyambungan kerja akan diberikan oleh pihak Keselamatan dan Kesihatan LZS dengan sebab penilaian berpuas hati tersebut.

Dalam tempoh penangguhan kerja seperti mana yang dinyatakan di atas, pihak LZS boleh untuk tidak melaksanakan apa-apa bayaran kepada kontraktor.

Sekiranya pihak kontraktor gagal untuk melaksanakan pembaikan terhadap pelanggaran berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang menyebabkan kerja tersebut ditangguhkan, atau prestasi pembekal, vendor dan pembekal terlibat dalam pelanggaran apa-apa keperluan keselamatan dan kesihatan, pihak LZS boleh memilih untuk, menamatkan kerja atau kontrak vendor/ kontraktor/ pembekal, atau mengenakan penalti sehingga 1% dari nilai kontrak atau kedua-duanya sekali. Dalam perkara ini, pihak LZS tidak sama sekali akan mengganggu tambahan kos yang terpaksa dihadapi oleh kontraktor atas sebab-sebab penangguhan kerja atau sebab yang dinyatakan di atas.

KONTRAK MELIBATKAN SUBKONTRAKTOR

Melainkan di mana subkontraktor adalah salah satu pihak yang telah dinyatakan, pihak vendor, kontraktor dan pembekal mestilah tidak, tanpa pemakluman awal daripada pihak LZS, perkhidmatan dan kerja-kerja subkontraktor yang melibatkan LZS, setelah diberikan kelulusan pelaksanaan kerja secara bertulis, pihak LZS boleh menguatkuasakan apa-apa terma yang syarat yang dirasakannya sesuai.

Pihak kontraktor tidak dibenarkan untuk mencampuri keperluan subkontraktor secara terus atau tidak terus dalam pihak subkontraktor melaksanakan tanggungjawabnya keselamatan dan kesihatan di bawah kontrak ini melainkan pihak kontraktor mewajibkan pihak subkontraktor mematuhi keperluan yang bersamaan dengan peruntukan yang dinyatakan di dalam klausa kontrak berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Pihak vendor, kontraktor dan pembekal adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap prestasi pihak subkontraktor walau apa pun pihak subkontraktor melaksanakan apa-apa bahagian perkhidmatannya.

Dalam keadaan apa-apa kelulusan yang telah diberikan oleh pihak LZS, pihak kontraktor perlu dengan penuh tanggungjawab memastikan kesesuaian subkontraktor bagi kerja-kerja yang perlu dilaksanakan dan kerja-kerja yang telah dinyatakan dalam keperluan kontrak ini.

Kontraktor perlulah memastikan subkontraktor adalah sentiasa maklum dan mengambil perhatian tentang kesemua keperluan tema dan syarat dalam kontrak ini sesuai dengan bahagian subkontraktor dalam peruntukan yang dinyatakan.

Pihak kontraktor juga perlu melaksanakan pembayaran mengikut terma dan subkontraktor yang bersesuaian.

LAMPIRAN 1

Senarai Semak Sebut Harga Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja.

Senarai semak ini perlu dilengkapkan oleh pihak pembekal dan perlu di lampirkan berserta dokumen sebut harga.

Keperluan Perundangan KKP

- 1- Adakah syarikat pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan berkaitan ketidakpatuhan terhadap keperluan KKP untuk tempoh 5 tahun sebelum? (Tindakan penguatkuasaan termasuk notis daripada pemeriksa DOSH atau pendakwa)

☐

Ya

☐

Tidak.

Sekiranya Ya, lampirkan dokumen berkaitan litigasi dan langkah yang telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah yang dinyatakan :

Dasar KKP

- 2- Adakah syarikat anda mempunyai dasar bertulis berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja seperti mana tertakluk dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994?

☐

Ya

☐

Tidak

Jika ya, lampirkan salinan Dasar KKP Syarikat anda

- 3- Adakah syarikat anda mempunyai manual sistem KKP atau pelan berkaitan KKP?

☐

Ya

☐

Tidak

Jika ya, lampirkan salinan isi kandungan manual sistem KKP tersebut

Prosedur Kerja Selamat

- 4- Adakah syarikat anda mempunyai prosedur kerja selamat atau spesifik arahan KKP untuk operasi syarikat anda?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, lampirkan salinan senarai prosedur dan arahan kerja selamat tersebut

- 5- Adakah syarikat anda mempunyai sistem Permit Untuk Bekerja ? (PTW sistem)

☐ Ya ☐ Tidak

Jika yang lampirkan salinan sistem PTW

- 6- Adakah syarikat anda mempunyai dokumen berkaitan kemalangan, penilaian risiko bahaya dan pelaporan berkaitan kemalangan di tempat kerja?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, lampirkan salinan prosedur dokumen tersebut

- 7- Adakah syarikat anda mempunyai dokumen berkaitan pengenalanpastian, penilaian dan kawalan risiko berkaitan "manual handling"?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika Ya, mohon lampirkan

8- Siapa di syarikat anda yang mempunyai kuasa bagi arahan pemberhentian kerja tidak selamat?

Nama :

Jawatan :

Latihan KKP

9- Jelaskan bagaimana latihan berkaitan KKP dilaksanakan di tempat kerja anda?

10- Jelaskan bagaimana syarikat anda mengenal pasti keperluan latihan KKP bagi pekerja dan pengurusan?

BORANG PENILAIAN RISIKO : LAMPIRAN 2

Lampiran penilaian risiko ini hendaklah dilengkapi oleh pihak pembekal dan perlu dihantar sekali bersama dokumen sebut harga.

Nama Pembekal :

Tarikh :

Tandatangan :

Pengenalpastian Hazard/ Bahaya			Penilaian Risiko			Langkah Kawalan		PIC
Aktiviti kerja	Hazad/ Bahaya	Keterangan Bahaya/ Hazad	Kebarangkalian	Keterukan	Tahap risiko	Cadangan Langkah Kawalan	Langkah Kawalan Sedia ada	

LAMPIRAN 3

PELAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PEMBEKAL

Di kontrak yang melibatkan risiko sederhana dan tinggi, kejayaan sebut harga adalah bergantung kepada pelan KKP yang dihantar oleh pihak pembekal sebelum bermulanya kontrak kerja. Pelan KKP perlulah menggariskan bagaimana kontraktor akan menguruskan KKP dalam terma kontrak. Pelan KKP perlu merangkumi isu berkaitan KKP yang relevan.

Pelan KKP perlu merangkumi :

- Struktur organisasi KKP di tempat kerja
- Latihan dan induksi KKP kepada pekerja
- Prosedur kerja selamat yang akan dilaksanakan mengikut kontrak
- Penilaian risiko terhadap kerja yang akan dilaksanakan
- Prosedur kecemasan terhadap kemalangan ketika pelaksanaan kerja
- Kaedah merekodkan kemalangan dan prosedur siasatan
- Penilaian prestasi KKP.

LAMPIRAN 4

PROSEDUR KERJA SELAMAT

Nama pembekal	
Alamat pejabat	
Projek	
Kawasan projek	

Keterangan kerja yang dilaksanakan	
Arahan KKP telah diberikan dan di taklimat kepada individu yang terlibat dengan kerja.	
Perundangan, Tata amalan industri dan piawaian yang terpakai	
Nama dan jawatan yang memantau prosedur dan arahan kerja selamat	

LAMPIRAN 5

PROSEDUR KERJA SELAMAT

Aktiviti kerja	Kemungkinan Bahaya	Langkah kawalan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Saya / Kami mengesahkan semua maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

Pembida

Tandatangan Pembida :
Nama Pembida :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon Bimbit :

Tarikh :

Cop Syarikat :

Saksi

Tandatangan Saksi :
Nama Saksi :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon Bimbit :
Tarikh :

Cop Syarikat :